



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 1211 DEL 24/12/2025

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA-
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RACCOLTA ACQUE IN LOCALITA
VALLAGATI/SEMBLERA.**



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO GARE, TRASPARENZA E SUPPORTO AMMINISTRATIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA- LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RACCOLTA ACQUE IN LOCALITA VALLAGATI/SEMBLERA.

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Vista la disposizione sindacale di prot. n. 57 del 30/06/2026 con la quale è stato conferito al sottoscritto Dott. Andrea Cucchiaroni l’incarico di Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio, nonché le competenze dirigenziali per i procedimenti di competenza dell’area diretta, dal 01/07/2025 e fino al 30/06/2028;

Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 24.09.2018 relativa a “Ricognizione dello Stato di attuazione degli interventi di cui al POR-Fesr Lazio 2014-2020 – Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera” nella quale risulta che per l’intervento “Adeguamento sistema raccolte acque chiare in località Vallagati/Semblera” è presente un Progetto esecutivo, approvato con D.G.C. n. 64 del 03.03.2008, aggiornato 2016;

- Con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 22.12.2020 è stato approvato il progetto di opera pubblica ai sensi dell'art. 19 comma 2 DPR 327/2001 e art. 50 bis L.R. n. 38/1999, di "Adeguamento del sistema di raccolte acque chiare in località Vallagati/Semblera CUP: 191D17000040002" per un importo di euro 1.303.981,93.
- Con delibera CIPESS 29 aprile 2021 n. 29 è stato approvato il piano di Sviluppo e Coesione della regione Lazio e con DGR n. 799 del 23/11/2021 la Giunta Regionale ha approvato il quadro generale delle risorse del Piano di Sviluppo e Coesione.
- Con decreto RGS n. 195 del 6 ottobre 2023 al Comune di Monterotondo è stato concesso un incremento di risorse, dal Fondo per l'avvio di opere indefferibili L. 197/2022, per gli interventi, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2022, dei prezzari regionali;
- Che con delibera della Giunta Comunale n. 343 del 21.12.2023 è stato approvato il progetto esecutivo completo delle integrazioni e rettifiche relativo all'Adeguamento del sistema di raccolte acque chiare in località Vallagati/Semblera per un importo di euro 1695.051,91,
- Il suddetto intervento è stato inserito nel Programma Triennale Lavori Pubblici 2023/2025, approvato con delibera del C.C. N. 16 DEL 23.05.2023;

Preso atto che:

- Negli elaborati L.01 – planimetria catastale e L.02 – piano particellare di esproprio del progetto esecutivo, sono state individuate le aree oggetto di esproprio, servitù di passaggio e occupazione temporanea e i relativi importi dovuti, come previsto dal DPR n. 327/021 all'art. 50;
- Uno dei requisiti necessari per poter accedere al fondo e realizzare l'intervento di messa in sicurezza finanziato con risorse pubbliche è quello di immediata disponibilità delle aree o l'impegno della cessione definitiva delle stesse;
- Che in data 25.07.2023 prot. n. 36060 sono state inoltrate le comunicazioni di avvio del procedimento ai proprietari interessati, dando notizia con gli elaborati progettuali delle aree interessate dall'intervento e le quantificazioni dovute;
- Che gli stessi hanno comunicato di volere stipulare la cessione volontaria dei loro beni interessati dall'intervento, fornendo elementi utili per determinarne l'indennità complessiva e definitiva;
- Che l'area oggetto d'intervento risulta essere parte del piazzale asfaltato, esterno al fabbricato industriale;
- Che i lavori sopra descritti e il successivo ripristino sono a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

Considerato che gli espropri, in quanto operazioni amministrative legate a interventi di pubblica utilità, non richiedono l'avvio di una procedura di gara. In questi casi, non è necessario richiedere il CIG perché non si tratta di un appalto per l'affidamento di lavori, forniture o servizi tramite gara pubblica, ma di un'operazione amministrativa.

RILEVATO :

- il presente provvedimento deve essere sottoposto al Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per la verifica della regolarità contabile e l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attestante la copertura finanziaria;

- la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012 e diventa efficace con l'apposizione del visto del Dipartimento Risorse Finanziarie e con la pubblicazione sul sito web dell'Ente;

RAVVISATA la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs. n.33 del 14.03.2013;

VISTO:

- il Dlgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse che si intendono qui integralmente riportate;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva per l'indennità di occupazione temporanea relativa alle Ditte elencate nel documento allegato, per i lavori di adeguamento della raccolta acque in località Vallagati/Semblera, è pari ad € 116.767,44

DI ASSUMERE un impegno di spesa € 94.500,00 sul capitolo 8141.00 del bilancio in corso SIOPE. 2.05.99.99.999, con riferimento ai capitoli di entrata 1410.00 acc. 113/25 e 1412.00 acc. 214/2025 a favore di beneficiari vari come documento allegato alla presente;

DI IMPUTARE la restante somma di € 22.267,44 sul quadro economico dell'opera di cui al capitolo di spesa 8540.00 impegno 436-0/2025 del bilancio in corso SIOPE: 2.02.01.09.010 con riferimento al capitolo di entrata 1460.00 acc. 87-0/2020 e 88-0/2020;

DI PUBBLICARE la presente determinazione:

- all'Albo Pretorio online dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente -
- Provvedimenti- Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche dell'Ente per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

L'Istruttore contabile
Letizia Loreti

La Responsabile del Servizio Gare Contratti
Supporto Amministrativo
Dr.ssa Maura Salvatore

Il Dirigente
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
Andrea Cucchiaroni

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1392 del 15/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
Andrea Cucchiaroni

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Andrea Cucchiaroni in data 23/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1392**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO**

Ufficio Proponente: **Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo**

Oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA- LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RACCOLTA ACQUE IN LOCALITA VALLAGATI/SEMBLERA.**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 24/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 24/12/2025